МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 06 дугаар сарын 08 № 05/14 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН БУРХАН ШАШИНТНЫ ТӨВ ГАНДАНТЭГЧЭНЛИН ХИЙДИЙН ТЭРГҮҮН ИХ ХАМБА ЛАМ ХАМБА НОМУН ХАН, ГАВЖ Д.ЧОЙЖАМЦ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус хийдийн лам, ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус хийдийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, лам нараас санал асуулга авах, ярилцлага хийж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ”, мөн зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй. ...”, Төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсэгт “Сүм хийд нь тухайн шашны уламжлалт ёс дэгийг тусгасан дотоод журмыг чанд баримтлах бөгөөд Монголын ард түмний уламжлал, зан заншилд харшлах болон хүмүүнлэг бус үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно” гэж тус тус заасан. Тус хийдийн нэр бүхий лам, хуулийн мэргэжилтнээс Комисст өгсөн ярилцлагад лам болон ажилтны хөдөлмөрийн харилцааг хоёр тусдаа журмаар зохицуулж байна. Хийдийн захиргаанаас дээрх журмуудыг нэгтгэн Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа гэж тайлбарласан болно. Комиссоос тус хийдийн дотоод хэм хэмжээг зохицуулж буй бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийж үзэхэд Захиргааны тэргүүлэгчдийн 2020 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Гандантэгчэнлин хийдийн хөдөлмөрийн дотоод журам”-аар энгийн ажилтан, албан хаагчидтай холбоотой хөдөлмөрийн харилцааг, Захиргааны тэргүүлэгчдийн 2020 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлын 07 дугаар шийдвэрийн 01 дүгээр хавсралтаар баталсан “Монголын Бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн хүний нөөцийн харилцааг зохицуулах журам”-аар тус тус хийдийн лам нартай холбоотой хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулж байна. Эдгээр хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулж буй хоёр дотоод журам нь Хөдөлмөрийн хуульд нийцэхгүй, зөрчилтэй байна.

2. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6.9 дэх заалтад ..., шашны байгууллагын архивын баримтыг Үндэсний архивын сан хөмрөгийн

бүрдэл хэсэгт оруулж хуульчилсан байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус хийдийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нөхцөл байдалтай танилцаж, захирамжлалын бичиг баримтыг түүвэрлэн судлахад: Гандантэгчэнлин хийдийн хамба ламын 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн "Н.Балдоржийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай" 04 дугаартай тушаал, 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн "Ц.Гантөмөр, М.Идэрхангай, А.Батцэнгэл нарын зэдийг хаах тухай" 189 дүгээр тушаал, 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн "Ц.Батдэлгэрт арга хэмжээ авах тухай" 279 дүгээр тушаал, 2021 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн "Үүрэгт ажилд жинхлэн ажиллуулах тухай" 104 дугаартай тушаалд дүн шинжилгээ хийхэд дараахь нийтлэг зөрчил байна. Үүнд: Албан бичгийн хэвлэмэл хуудас дээр тушаал, шийдвэрийг гаргадаг. Захирамжлалын бичигт зориулсан хэвлэмэл хуудас байхгүй. Товьёог жагсаалт байхгүй, хүний нөөцийн нэгдсэн мэдээлийн сан байхгүй. Тушаалын үндэслэл хэсэгт тушаах нь, шийдвэрлэх нь гэх мэтээр хоёр янзаар бичсэн. Энэхүү Зөвлөмжийн нэгдүгээр хэсэгт дурдсан хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталсан нэг огноотой шийдвэрийн нэр ба хоёр хавсралтын тухайд нэг дэх хавсралтыг "Захиргааны тэргүүлэгчдийн тогтоол" гэж бичсэн "2 гэж дугаарласан" бол, хоёр дахь хавсралтыг "Захиргааны тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэр" гэж бичсэн "01" гэж дугаарлан, зөрүүтэй байдлаар бичсэн. Ажилд авах талаар гарсан тушаалын захирамжлалын хэсэгт хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахыг даалгасан зохицуулалт байхгүй байгаа нь Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад заасан "арга зүйн хувьд нэгдмэл байх", мөн зүйлийн 3.1.2 дахь заалтад заасан "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа бүрдүүлэлт тогтмол, бүрэн байх" гэсэн зарчим, "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам" болон MNS 5140-2:2021 стандартыг тус тус зөрчсөн байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.7 дахь хэсэгт "Сахилгын нэг зөрчилд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг давхардуулан ногдуулахгүй" гэж заасан. Гандантэгчэнлин хийдийн 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 52 дугаар тушаалаар тус хийдийн айлтгалын бичээч В.Дуламсүрэнд сахилгын зөрчил гаргасан тул 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн .., үндсэн цалинг 3 сарын хугацаанд 20 хувиар бууруулж, тус хийдийн Гунгаачойлин дацангийн хурлын ламаар шилжүүлэн томилж, сахилгын шийтгэлийг давхар ногдуулсан нь хуулийн дээрх заалтыг зөрчжээ.

4. Тус хийдийн захиргаанаас Комисст "төсөв мөнгөтэй холбоотой санхүүгийн тайланг Монголын бурханы шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан хийдийн захиргааны өргөтгөсөн хуралд оролцох үндсэн салбар, нэгжийн удирдлага, хэргэмтэн, тушаалтан лам нарын төлөөлөл 51 хүнд танилцуулдаг. Нийт лам нарт танилцуулдаггүй" гэх тайлбарыг, хяналт шалгалтын явцад лам нараас Комисст "... хийдийн төсөв мөнгөтэй холбоотой мэдээлэл бидэнд нээлттэй байдаггүй" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн. Тамгын ламаас "санхүүгийн программ, давхар браузер" ашигладагтай холбоотой бичээчийн мөнгөний зөрчил гарах, санхүүгийн зарим асуудал байсан, шинээр нягтлан бодох программыг ашиглаж байгаа тул энэ асуудал шийдэгдэнэ гэж тайлбарласан болно. Хийдийн дүрмийн 12.2-т хурал номын харамжаас гадна сүсэгтэн иргэдийн өргөл, хандив, гадаад дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив тусламж, төрөөс олгосон хандив дэмжлэг, төслийн орлого, түрээсийн орлого, хийдийн дэргэдэх хэвлэл мэдээлэл, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны орлого, хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад орлого хэмээн нийт найман төрлийн орлогын эх үүсвэрийг заасан байна. Эдгээр орлогын хэмжээ, ангилал санхүүгийн тайлан олон нийтэд ил биш байна. Иргэний хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.6 дахь хэсэгт "Сүм хийд иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохдоо сангийн эрх зүйн

байдлын талаархи хуулийн заалтыг мөрдөнө", мөн хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.3 дахь хэсэгт "Сангийн гүйцэтгэх удирдлага сангийн дүрэмд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг эрх барих байгууллагаараа хэлэлцүүлэн хэвлүүлж, олон нийтэд түгээнэ" гэж тус тус заасны дагуу үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг лам, ажилтнууд, түүнчлэн иргэд, олон нийтэд мэдээлэх ажил хийгдээгүй, төсөв, санхүүгийн мэдээлэл хаалттай байна.

5. "Монголын Бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн дүрэм"-ийн 5 дугаар зүйлд хийдийг Тэргүүн их хамба лам, хамба номун хан удирдан зохион байгуулах, хийдийн хамтын удирдлага нь захиргааны тэргүүлэгчдийн хурал байна. Тус журмын 5 дугаар зүйлийн 5.4-т Захиргааны тэргүүлэгчдийн хуралд үндсэн салбар нэгжүүдийн удирдлага, хэргэмтэн, тушаалтныг оролцуулан өргөтгөн зохион байгуулж болох бөгөөд хуралд оролцох албан тушаалтныг жагсаалтаар батлахаар, 7 дугаар зүйлийн 7.4, 7.5-т Тэргүүн хамба лам нь захиргааны тэргүүлэгчдэд тухайн хүний мэдлэг, туршилгыг харгалзан үзэж алагчлалгүй томилно хэмээн заажээ. Хийдийн лам нартай хийсэн ярилцлагад захиргааны тэргүүлэгчдийг тэргүүн хамба лам, тамгын лам нараас субьектив байдлаар тааллаараа томилдог, лам нарын саналыг авдаггүй, тиймээс эдгээр Захиргааны тэргүүлэгчдийн төлөөллийг өөрсдийг нь төлөөлөх чадамжгүй гэж үздэг тухай тайлбарыг өгсөн байна. Хийдийн мэдээллийн дотоод ил тод байдал хангалтгүй, хамт олны хоорондын итгэлцэл сул, хийдийн удирдлагын баг болон лам, ажилтнуудын хоорондын мэдээллийн эргэх холбоо хангалтгүй байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт зааснаар "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно." гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байна.

6. Тус хийдийн өргөдөл, гомдлын бүртгэлтэй танилцахад 2011 оноос хойш тус хийдэд өргөдөл, гомдол гаргасан хүмүүсийн бүртгэлийг хөтөлсөн байх ба нийт 418 хүний өргөдөл, гомдлын бүртгэл хөтөлжээ. Ихэвчлэн цалин (зэд) авах, нэмүүлэх, цалингийн тодорхойлолт авах, визэнд орох тодорхойлолт гаргуулах, ажилд орох, санхүүгийн тусламж авах талаар лам, ажилтнууд өргөдөл, гомдол гаргасан бол дацангуудаас зэднээс хасах, сургалттай холбоотой, өрөө, танхимын засвартай холбоотой гомдлыг гаргасан байна. Комиссоос хяналт шалгалтын явцад авсан Хийдийн захиргаанд ямар нэгэн асуудлаар өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлж байсан уу? гэсэн санал, асуулгад оролцогчдын 81.7 хувь нь "Үгүй" гэж хариулжээ. Гомдол гаргаж байгаагүй шалтгааны талаар 9.9 хувь нь "өндөр зэрэг дэвтэй лам нарт шаардлага тавих, тэдний талаар гомдол, мэдээлэл гаргасан тохиолдолд лам нарт дарамт учруулах тохиолдол гардаг" гэж дурдсан байна. Тус хийдийн нийт 116 лам нараас "Гандантэгчэнлин хийдийн нийт лам нарын хуралдаанаар томилогдсон ажлын хэсгээс гарсан дүрмийн төслийг хэлэлцүүлэн, батлах нийт лам нарын хурлыг хуралдуулах"-ыг шаардсан өргөдлийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Хийдийн захиргаанд гаргажээ. Хийдийн дүрмийн төсөл, шинээр боловсруулж буй хөдөлмөрийн дотоод журмын төслийг нийт лам нар, ажилтнуудад танилцуулах ажил хийгдээгүй байгаа нь лам нартай хийсэн ярилцлагад нийтлэг дурдагдсан байх бөгөөд нийт лам, ажилтнуудад хамааралтай шийдвэрийг өөрсдөд нь танилцуулж, хэлэлцүүлж, аливаа алагчлалгүйгээр санал авах ажиллагаа хийгддэг эсэх нь тодорхойгүй байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт зааснаар "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр,

биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр (эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүнд, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт) дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно" хэмээн заасан. Иймд хүний хувийн мэдээллийн нууцыг хамгаалах, лам нар, ажилтнуудаас хууль тогтоомжийн хүрээнд санал хүсэлт гаргах эрхийг баталгаажуулж, эрхийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах нь зүйтэй байна.

Хийдийн дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүргийн тухайд хийдийн дүрмийн хянан шалгах албаны үйл ажиллагаанд хамааруулан 11 дэх хэсэгт зохицуулсан байх бөгөөд 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 287 дугаар Монголын Бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн захиргааны шийдвэрээр 5 гишүүнтэй байгуулсан байх боловч хэрэгжүүлсэн хяналт, тайлан мэдээ байхгүй, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээгүй байна.

7. Төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсэгт "Сүм хийд, лам санваартан нар Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дээдлэн үзэж биелүүлнэ" гэж заасан. Тус хийдийн эрх бүхий албан тушаалтан болон лам нартай Комисс хяналт шалгалтын явцад ярилцлага хийхэд "... хийдээс лам нартай хөдөлмөрийн гэрээг урьд нь байгуулж байгаагүй бөгөөд Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэнтэй холбоотойгоор энэ оноос эхлэн лам нартай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж эхэлж байна. Лам нартай өмнө нь хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж байгаагүй зөвхөн тушаалаар цалин (зэд) олгодог байсан, зарим лам нарт гэвш цол авахаас нааш цалин олгодоггүй ч тохиолдол бий. Энэ оноос эхлэн лам нартай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж эхэлж байгаа гэх сураг сонссон. Одоогоор бидэнтэй байгуулсан гэрээ алга" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн. Тус хийдээс Комисст 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 44 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбарт Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна хэмээн дурджээ. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч, ажилтан харилцан тохиролцож, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна", 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээний нэг хувийг ажилтанд өгөх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт "Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр үйлдээгүй бол ажилтныг ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлснээс хойш ажил олгогч ажлын 10 өдрийн дотор хөдөлмөрийн гэрээг нөхөн байгуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасны дагуу лам нартай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулаагүй нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийг зөрчиж байна. Мөн Гандантэгчэнлин хийдийн хүний нөөцийн харилцааг зохицуулах журмын 13.1-т "Хэргэм, зэрэг болон шагнал олгох үйл ажиллагааг тусгай журмаар зохицуулна" гэж заасан боловч ийм тусгай журам батлаагүй байна.

8. Хийдийн захиргааны нэр бүхий лам нараас Комисст өгсөн тайлбартаа тус хийдэд ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тусдаа дүрэм байдаггүй, энгийн ажилтантай холбоотой гарсан ёс зүйн зөрчлийг "Гандантэгчэнлин хийдийн хөдөлмөрийн дотоод журам", лам нарын ёс зүйн зөрчлийг "Монгол орны хүрээ хийдийн жаяг цааз"-аар зохицуулдаг гэх тайлбарыг Комисст өгсөн болно. Дээрх журмаар ёс зүйн зөрчилд холбогдох асуудлыг зохицуулж байгаа нь сайшаалтай боловч хийдийн үйл ажиллагааг ёс зүйтэй явуулах, хийдийн дотор үүссэн ёс зүйн зөрчлийг нарийвчлан зохицуулсан дүрмээр зохицуулах шаардлага үүссэн байна. Тухайлбал, бичээч лам санхүүгийн зөрчил гаргасан учир "2000 удаа бурханд мөргүүлж" шийтгэсэн байх бөгөөд Гандантэгчэнлин хийдийн хүний нөөцийн харилцааг зохицуулах журмын 12.2-т нь "зохисоор мөргүүлэх" гэснийг сахилгын шийтгэлийн төрөлд оруулж тооцсон байна. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 12 дугаар хэсэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах гэсэн байх боловч 12.2-т заасан сахилгын шийтгэлийн төрөлд "Анх ятган ухуулах, зохисоор мөргүүлэх" ёс зүйн шийтгэлийг нэрлэжээ.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.1 дэх хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, ажлын байрны тодорхойлолтыг зөрчсөн ажилтны буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг сахилгын зөрчилд тооцно." 123 дугаар зүйлийн 123.2 дахь хэсэгт заасан "Ажил олгогч буюу түүнээс эрх олгосон удирдах ажилтан сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд дараах хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулна" гэх заалтаас ялгамжтайгаар Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсэгт "Сүм хийд нь тухайн шашны уламжлалт ёс дэгийг тусгасан дотоод журмыг чанд баримтлах бөгөөд Монголын ард түмний уламжлал, зан заншилд харшлах болон хүмүүнлэг бус үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно" гэж заасанд нийцүүлэн лам, ажилтны ёс зүйн хориглох үйлдэл, эс үйлдлийг нарийвчлан зохицуулж, ёс зүйн зөрчлийг илрүүлэх, гомдол, мэдээллийн дагуу хянан шийдвэрлэх журмыг батлан мөрдүүлэх шаардлагатай.

9. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх нөхцөлийг ажил олгогч бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан. Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн 2021 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Ээлжийн амралт эдлүүлэх тухай" 114 дугаартай тушаалд дүн шинжилгээ хийхэд тус тушаалын хавсралтаар 30 лам, 22 ажилтан, нийт 52 хүнд ээлжийн амралтыг эдлүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Дээрх тушаалын хавсралтад лам нарын ээлжийн амралт эдлэх хугацааг тодорхой зааж өгсөн хэдий ч ажилтны ээлжийн амралт эдлэх хугацааг зааж өгөөгүй, 2021 оны ээлжийн амралтаа эдэлсэн эсэх нь эдгээр ажилтны хувьд тодорхойгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99 дүгээр зүйлд заасан ээлжийн амралт, түүний хугацааг тооцох журмыг зөрчсөн байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан үүрэг, холбогдох бусад заалтанд нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж, удирдлагын зүгээс хууль бусаар ялгаварлах аливаа үйлдэл, эс үйлдэл гаргахгүй байхад анхаарч, шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлд заасан хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг тодорхой тусгасан байдлаар хийдийн лам, ажилтан нэг бүртэй хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах, лам, ажилтны хөдөлмөрлөх аятай нөхцөлийг хангах, цалин, урамшуулал олгох, ээлжийн амралт тооцох хөдөлмөрлөх эрхийг зохих ёсоор баталгаажуулж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
3. Лам нарын олонхийн ил санал хураалтаар сонгогдсон дацангуудын төлөөллөөр Захиргааны тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлж, томилж байх зохицуулалтыг "Монголын Бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн дүрэм"-д тусгах, хийдийн удирдлагын баг ба лам нарын хоорондын үүссэн үл ойлголцол, зөрчилдөөнийг, хууль тогтоомж, хийдийн дүрэмд заасан зарчмыг баримтлан эрх хэмжээний хүрээнд үндэслэл бүхий байдлаар хянан шийдвэрлэхэд анхаарах;
4. Хийдийн лам, ажилтны хууль ёсны хүрээнд үзэл бодлоо илэрхийлэх, өргөдөл, гомдол гаргах эрхийг баталгаажуулж, Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай

хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-д нийцүүлэн лам нар, ажилтнуудын санал, хүсэлтийг дацангийн Захиргааны тэргүүлэгчдийн төлөөлөл зэргээр дамжуулахгүйгээр шууд илэрхийлэх, хийдийн удирдлагатай биечлэн уулзаж, санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломж, нөхцөлөөр хангах, холбогдох шийдвэр гаргах үйл ажиллагаандаа лам, ажилтнуудын зүй ёсны санал хүсэлтийг тусгах, хоёр чиглэлт мэдээллийн урсгал, ялангуяа дооройс дээш чиглэлийн мэдээллийн эргэх холбоог сайжруулах байдлаар хийдийн дотоод хэм хэмжээ, журамд тусгах, зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх;

5. Иргэний хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.6 дахь хэсэг, 37 дугаар зүйлийн 37.3 дахь хэсэгт тус тус заасныг хэрэгжүүлж, хийдийн дотооддоо болон олон нийтэд үйл ажиллагаа, төсөв, санхүүгийн (өргөл, хандив, тусламж) тайлан мэдээг нээлттэй мэдээллэж хэвших;
6. Хийдийн лам, ажилтны ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журмыг зохицуулсан дотоод хэм хэмжээг батлан мөрдүүлэх; Гандантэгчэнлин хийдийн хүний нөөцийн харилцааг зохицуулах журмын 13.1-т заасан хэргэм, зэрэг болон шагнал олгох үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журмыг баталж, мөрдүүлэх;
7. Тус хийдээс үндсэн үйл ажиллагааны болон хүний нөөцтэй холбоотой тушаал шийдвэр гаргахдаа Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, MNS 5140-2:2021 стандартыг мөрдөж ажиллах;
8. Хийдийн өмч хөрөнгө, санхүү программ хангамж, соёлын өв, үнэт эдлэлийн бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт, хууль, дүрэмд заасан чиг үүрэг, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа байдал, захиргааны шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдалд дотоод хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлж хэвших, энэхүү дотоод хянан шалгах албаны гаргасан дүгнэлт, илрүүлсэн зөрчил дутагдлын мөрөөр түүнийг залруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
9. Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлж шашны байгууллагын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг лам, ажилтнуудад нийтэд нь зохион байгуулахын зэрэгцээ удирдах бүрэлдэхүүнд тусгайлан зохион байгуулах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД